دابة بمهلكة فاخذها انسان فاطعمها وسقاها وخلصها ملكها وبه قال الليث والحسن بن صالح واسحق الا أن يكون تركها ليرجع اليها وضلت عنه (وكذا) أى وكالقول فيما تقدم من كون آخذه يملكه باخذه يقال فيه (ما يلقى فى البحر) من سفينة (خوفا من الغرق) أى من أجل ذلك لان هذا مال القاه صاحبه فيما يتلف بتركه فيه اختيارا منه فملكه من أخذه كالذى القاه رغبة عنه والقسم (الثانى) من أقسام اللقطة وهو الذى لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه (الضوال التى تمتنع من صغار السباع) كالاسد الصغير والذئب وابن آوى وامتناعها اما لكبر جثتها (كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير الاهلية) او لسرعة عدوها أى ركضها (كالظباء) واما لطيرانها كالطير واما بنابها كفهد (فغير الابل يحرم التقاطها) لقول النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل مالك ولها دعها فان معها حذاءها أى أخفافها وسقاءها أى بطنها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها (وتضمن كالغصب) ولو كان الملتقط لها الامام أو نائبه اذا أخذها على سبيل الالتقاط لا على سبيل الحفظ (ولا يزول الضمان) أى ضمان ما حرم التقاطه عن آخذه (الا بدفعها للامام أو نائبه) لان للامام النظر فى ضوال الناس فيقوم مقام المالك (أو يردها) أى اللقطة المذكورة (الى مكانها باذنه) أى الامام أو نائبه (ومن كتم شيأ منها) أى مما لا يجوز التقاطه عن ربه ثم أقر به (أو قامت به بينة فتلف لزمه قيمته) أى الملتقط الذى لا يجوز التقاطه (مرتين) لربه قال فى المحرر ومن التقطه وكتمه حتى تلف ضمنه بقيمته مرتين نص عليه (وان تبع شئ منها) أى من الضوال المذكورة (دوابه فطرده) فلا ضمان عليه (أو دخل) شئ (منها داره فاخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه) ولم تثبت يده عليه القسم (الثالث) من أقسام اللقطة وهو ما يجوز التقاطه ويملك بتعريفه المعتبر شرعا (كالذهب والفضة والمتاع) كالثياب والفرش والاوانى وآلات الحرف ونحوها (ومالا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان) بضم الفاء وكسرها جمع فصيل وهو ولد الناقة اذا فصل عن امه (والعجاجيل) جمع عجل وهو ولد البقرة (والاوز والدجاج) والخشبة الصغيرة وقطعة الحديد والنحاس والرصاص والزق من الدهن أو العسل والغرارة من الحب أو الورق أو الكتب وما جرى مجرى ذلك والمريض من الابل ونحوها كالصغير (فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الامانة والقدرة على تعريفها) ولا فرق فى ذلك بين الامام وغيره (والافضل) للانسان (مع ذلك) أى مع الامانة والقدرة على تعريفها (تركها) ولو وجدها بمضيعة لان فى الالتقاط تعريضا لنفسه لاكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الامانة فيها فكان تركه ذلك أولى وأسلم كولاية مال اليتيم (فان أخذها) أى اللقطة الملتقط (ثم ردها الى موضعها) فتلفت (ضمن) فرط أم لم يفرط الا أن يكون ردها الى موضعها باذن الامام أو نائبه فلا يضمنها

* (فصل * وهذا القسم الاخير) من أقسام اللقطة المتقدم ذكرها (ثلاثة أنواع أحدها ما التقطه من حيوان) مأكول كالفصيل والشاة والدجاجة (فيلزمه) أى الملتقط (خير ثلاثة أمور أكله بقيمته) فى الحال والاصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة فقال خذها فانما هى لك أو لاخيك أو للذئب فجعلها له فى الحال لانه سوى بينه وبين الذئب والذئب لا يستأنى باكله لان فى أكل الحيوان اغناء من الانفاق عليه وحراسة لماليته على صاحبه فانه اذا جاء يأخذ

قيمته